بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة في القضية التنفيذية رقم 2025/166

لدى دائرة تنفيذ محكمة حقوق بني كنانة الموقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل رئيس تنفيذ محكمة صلح بني كنانة الموقر بانتخابنا خبراء فنيين في القضية ذات الرقم أعلاه لإجراء الكشف والخبرة على قطعة الأرض رقم 232 حوض المواجه رقم 24 لوحة رقم 12 من أراضي قرية كفرسوم التابعة لمديرية أراضي بني كنانة في لواء بني كنانة / محافظة إربد، وما على القطعة من أبنية وأشجار موضوع الدعوى، وعند الوصول إلى قطعة الأرض أعلاه وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى، بمعية مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنانة المحترم وبدلالة وكيل المحكوم له والوقوف على رقبة قطعة الأرض أعلاه وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى، قام مأمور التنفيذ الموقر بتسليمنا المبرزات العائدة للقضية أعلاه وهي صورة عن سند التسجيل وصورة عن مخطط الأراضي وصورة عن مخطط الموقع والترسيم، وإفهامنا المهمة الموكولة إلينا وتحليفنا القسم القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص، وبعدها تم تقديم تقرير أولي من قبلنا عن قطعة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى، وبعدها طلبنا من مأمور التنفيذ الموقر الإمهال لحين تقديم تقرير مفصل بخبرتنا بالمهمة الموكولة إلينا حيث أجاب طلبنا مشكوراً وتتمثل المهمة الموكولة إلينا بما يلي:

1. مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض (وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى) من جهة أخرى.
2. وصف دقيق وشامل للقطعة موضوع الدعوى وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى وإعداد الأشجار إن وجدت وتقدير قيمة المتر المربع الواحد ومدى قربها وبعدها عن الخدمات وفيما إذا كان العقار مشغول أم لا وصفة الشاغل وقيمة حصص المحكوم.
3. مراعاة أحكام المواد (83 و 84 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي مراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه إن وجدت، بخصوص توضيح موضوع الخبرة،

والإطلاع عليها، وإبداء رأيهم حول ما وورد فيها وأن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وإخلاص وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته واستقلاله عن أي طرف من أطراف الدعوى أو كلاتهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك، وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة الموقرة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولات التأثير عليه من اية طرف، وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل تلاوته من قبل المحكمة، وإعادة الوثائق والمستندات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة، وأن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفا يبين عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته، وأن يشتمل التقرير على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين، ووصف الدور الذي قام به الآخرون، وأن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد إليها أو التي افترضها في آرائه واستنتاجاته، وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف، وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى، وتعداد الوثائق التي تم إعتمادها في تقرير خبرته، وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة في تقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت، وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجاته والآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها.

واستكمالاً للمهمة الموكولة إلينا وبعد الكشف الحسي والمباشرة بتنفيذ المهمة الموكولة الينا والتعرف على حدود قطعة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار وبعد مشاهدة ما على الأرض والدخول إلى البناء ومشاهدة مكوناته ومشاهدة الواجهات الخارجية للبناء وأخذ الأقيسة اللازمة والقيام بالحسابات الضرورية، نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي:

1. إن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض (وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى) من جهة أخرى، وقطعة الأرض رقم 232 حوض المواجه رقم 24 لوحة رقم 12 من أراضي قرية كفر سوم في لواء بني كنانة / محافظة إربد هي من نوع الملك تقع داخل حدود تنظيم بلدية

الكفارات / منطقة كفرسوم، وهي بأحكام تنظيم سكن ج بارتداد أمامي 4م وجانبي وخلفي 3م ويقع على حدها الشرقي شارع مفتوح ومعبد جزء منه، وتربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ومحاطه بالأبنية السكنية وعلى مسافات متفاوتة منها وشكلها غير منتظم ويتطاول قطعة الأرض من الشمال إلى الجنوب وتميل ميل خفيف من الغرب إلى الشرق ويقع في الجهة الجنوبية من بلدة كفرسوم وينمو عليها أشجار مختلفة الأنواع والأعمار ومقام عليها بناء مكون من طابق أرضي من الخرسانة العادية والمسلحة والبلوك والواجهات الخارجية الشرقية والشمالية من الحجر الصناعي قياس 25سم وباقي الواجهات مشحفة بالحجر ويتكون من غرفة قعدة ومطبخ مع قعدة و 3 غرف نوم وغرفة ضيوف و 3 موزعات و 3 حمامات أفرنجية وتراس في الجهة الشرقية الشمالية وبيت درج في الجهة الشمالية الغربية ودرج خارجي، وهناك بئر ماء انجاصة والبناء مشغول بالسكن من قبل المحكوم عليه رامي أحمد نهاد عبيدات ويصل قطعة الأرض كافة الخدمات ومساحة قطعة الأرض حسب سند التسجيل 1 دونم و 575م^{2}.

2. التقديرات:

بناء على ما تقدم فإننا نقدر ما يلي:

أ- نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض بمبلغ 40 دينار فتكون قيمة قطعة الأرض = 1575م^{2} × 40 دينار = 63000 دينار.

ب- مقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى بناء مكون من طابق أرضي من الخرسانة العادية والمسلحة والطوب فيه الواجهة الخارجية الشرقية والشمالية من الحجر الصناعي قياس 25سم وباقي الواجهات مشحفة والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية ويتكون من:

- غرفة قعدة فيها السقف جبسم بورد والدهان انتيكا وتوشنتو وأملشن ولها باب المنيوم وآخر اكورديون وأرضيتها بلاط بلدي.
- مطبخ مع غرفة قعدة بدون جدار بينهما والمطبخ أرضيته وجدرانه بلاط سيراميك وراكب له خزائن سفلية وعلوية من الألمنيوم الخشابي مع جرانيت وغرفة القعدة جدرانها وسقفها أملشن.

- غرفة نوم أرضيتها بلاط بلدي والجدران والسقف دهان أملشن.
- غرفة نوم سقفها جبسم بورد وأرضيتها بلاط بلدي والدهان أملشن.
- غرفة نوم أرضيتها بلاط بلدي وسقفها وجدرانها أملشن.
- غرفة ضيوف السقف ديكور PVC والجدران دهان ديكوري والأرضية بلاط بلدي.
- حمامات أفرنجية عدد 3 أرضيتها وجدرانها بلاط سيراميك والأسقف دهان أملشن وفي كل منها مقعدة أفرنجية ومغسلة عامودية وفي إثنان منها دش.
- موزع عدد 3 أرضيتها بلاط بلدي وجدرانها وأسقفها دهان املشن.
- بيت درج من بسطات وشواحط مبلطة بلدي والسقف من الزينكو.
- مساحة الطابق الأرضي 215م^2 تقريباً.
- تراس 4.5م × 4.5م ومساحته 20.25م^2 أرضيته بلاط بلدي وهو من الجهة الشرقية الشمالية.
- درج خارجي من الجهة الشرقية الشمالية يصل أرضية التراس بمنسوب الأرض الطبيعية بمساحة 8م^2 تقريباً مبلط بلاط بلدي.
- الأبواب الداخلية من الخشب وباب أكورديون وآخر المنيوم والخارجية من الحديد وعددها 2.
- بئر ماء على شكل انجاصة.

ونقدر ذلك كما يلي:

1. نقدر قيمة 1م^2 من البناء بمبلغ 190 دينار فتكون قيمة البناء = 215م^2 × 190 دينار = 40850 دينار.
2. نقدر قيمة التراس بمقدار 50 دينار / 1م^2 فتكون قيمته = 20.25م^2 × 50 دينار = 1012.5 دينار.
3. نقدر قيمة 1م^2 من الدرج الخارجي بمبلغ 50 دينار فتكون قيمته = 8م^2 × 50 دينار = 400 دينار.
4. نقدر قيمة بئر الماء بمبلغ 2000 دينار بالمقطوع.
5. فتكون قيمة ما على الأرض من ابنية وإنشاءات وبئر ماء = 40850 دينار + 1012.5 دينار + 400 دينار + 2000 دينار = 44262.5 دينار.

ج- ينمو على قطعة الأرض أشجار مختلفة الأنواع والأعمار ونقدرها كما يلي:

الرقم	النوع	العدد	العمر / سنة	ثمن الشجرة الواحدة دينار	القيمة الإجمالية دينار
1	زيتون	10	35	245	2450
2	زيتون	10	10	70	700
3	زيتون	8	4	20	160
4	حمضيات	2	20	140	280
5	حمضيات	7	6	42	294
6	اسكدنيا	1	10	60	60
7	توت	1	15	90	90
8	توت	1	3	5	5
9	عنب	1	20	140	140
10	عنب	1	3	5	5
11	رمان	2	20	140	280
12	رمان	2	3	5	10
13	تفاح	1	3	5	5
14	لوزيات	1	12	72	72
15	لوزيات	1	3	5	5
16	تين	1	3	5	5
17	جوافه	1	5	20	20
18	كاكا	1	3	5	5
المجموع					4586 دينار

وعليه فإن قيمة الأشجار 4586 دينار.

وعليه فإن قيمة قطعة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار وتراس ودرج خارجي وبئر ماء = 63000 دينار + 44262.5 دينار + 4586 دينار = 111848.5 دينار.

د- إن حصص المحكوم عليه رامي أحمد نهاد عبيدات هي الحصص كاملاً الموجودة في سند التسجيل وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه هي الحصص كاملاً = 111848.5 دينار (مائة واحدى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون دينار و 500 فلس).

3. نرجوا أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة، وعند إعدادنا لتقرير خبرتنا نحن الخبراء المعتمدون من قبل وزارة العدل الأردنية كل من:

1. المهندس المدني صلاح أحمد محمد ملكاوي / قطاع خاص / إربد.
2. المهندس الزراعي منهل عبدالله حسين الرومان / قطاع خاص / إربد.
3. المساح المرخص والمقدر العقاري محمود أحمد تركي نعامنة.

فقد راعينا ما يلي:

أ- إن الوثائق والمستندات التي بنينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا دون صعوبات اعترضت عملنا أو محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من هيئة المحكمة الموقرة وهي صورة عن سند التسجيل وصورة عن مخطط الأراضي وصورة عن مخطط الموقع والترسيم وجميع هذه المبرزات كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة إلينا.

ب-لقد قمنا بمرافقة المحكمة عند إجراء الكشف الأولي وبمعيتها وبعدها قمنا بالكشف الحسي على قطعة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار وأخذنا الأقيسة اللازمة وأجرينا الحسابات الضرورية وحسبنا قيمة حصة المحكوم عليه رامي أحمد نهار عبيدات وهي الحصص كاملاً آخذين بعين الاعتبار أسعار قطع الأراضي والأبنية في المنطقة المجاورة لقطعة الأرض وبعد الاستئناس بأسعار الأساس وكذلك آخذين بعين الاعتبار تشطيبات البناء وواجهاته الخارجية وقد كان عدد ساعات العمل لإعداد تقرير الكشف والخبرة 12 ساعة مكتب وميدان وأن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبنينا عليها مع ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير خبرتنا ما هو ظاهر وماثل للعيان من واقع قطعة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار موضوع الدعوى ومن خلال خبرتنا العلمية والعملية.

ت- نرجو التلطف بالعلم بأنه لا تربطنا أية علاقة بأطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة، وأننا قمنا بإعداد تقرير خبرتنا بكل حيدية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى، وأننا لم نقم بالإفصاح عما جاء